

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH

Số: 23920 /STC-PPP&QLN

V/v đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án
Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành
khách khu công viên Bạch Đằng (từ
Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức
đối tác công tư (PPP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Công Vinh tại Công văn số 20612/VP-DA ngày 10 tháng 8 năm 2026 về việc đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư: “Giao các sở, ngành, đơn vị nêu trên khẩn trương xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 20696/STC-PPP&QLN ngày 27 tháng 7 năm 2026; chủ động phối hợp, có văn bản góp ý gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 20 tháng 8 năm 2026, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định”.

I. Về đề nghị của Nhà đầu tư

Văn bản số 210/2025/CB-DA ngày 02 tháng 10 năm 2025, số 605/2026/CV-CB ngày 06 tháng 5 năm 2026, 227/2026/CB-CV ngày 22 tháng 7 năm 2026, số 317/2026/CB-CV ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Công ty Cổ phần Crystal Bay.

II. Nội dung đề xuất thực hiện dự án của Nhà đầu tư:

- Tên dự án: Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son), Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nhà đầu tư đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Crystal Bay.
- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng hệ thống cảng thủy nội địa đồng bộ phục vụ vận chuyển hành khách đường thủy, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, phát triển du lịch đường sông và giảm tải giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm, quy mô công suất dự án, nhu cầu sử dụng đất, mặt nước và tài nguyên khác
 - Địa điểm thực hiện dự án: phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Phạm vi và quy mô dự kiến triển khai Dự án:

- Xây dựng 03 bến cảng thủy nội địa dọc khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son), gồm: cầu tàu, bến thuyền, nhà chờ hành khách, hệ thống chiếu sáng và trang thiết bị an toàn giao thông đường thủy;

- Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: hệ thống điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc phục vụ vận hành cảng;

(Theo Văn bản số 227/2026/CB-CV ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Công ty Cổ phần Crystal Bay, phạm vi nghiên cứu dự kiến của dự án khoảng 33 ha, bao gồm khu vực nghiên cứu 03 vị trí cảng; vị trí, tọa độ và ranh giới cụ thể được thể hiện tại các bản vẽ kèm theo. Công ty xác định đây là phương án nghiên cứu ban đầu và sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật trong quá trình lập hồ sơ dự án).

c. Hình thức đầu tư: Hợp đồng BOT (Xây dựng - Khai thác - Chuyển giao) hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định của Luật PPP.

d. Tổng mức đầu tư dự kiến

- Công ty không đề xuất sử dụng vốn Ngân sách Thành phố cho giai đoạn chuẩn bị, đầu tư và vận hành dự án.

- Trong trường hợp Thành phố xem xét tham gia hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung (cấp điện, nước, giao thông kết nối, cây xanh...), Công ty sẵn sàng phối hợp đề xuất cơ chế phù hợp, đảm bảo tỷ lệ vốn Nhà nước không vượt quá giới hạn pháp luật PPP cho phép ($\leq 50\%$ tổng mức đầu tư).

- Hiện tại, toàn bộ vốn đầu tư dự kiến **khoảng 1.200 tỷ** đồng được huy động từ nguồn vốn tự có và vốn hợp tác từ các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước của Công ty.

Sau khi rà soát, Sở Tài chính kính báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

III. Về quá trình phối hợp các đơn vị:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường tại Công văn số 9368/VP-DA ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề xuất tham gia nghiên cứu, lập nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức PPP của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 210/2025/CB-DA ngày 02 tháng 10 năm 2025.

Ngày 29 tháng 10 năm 2025, Sở Tài chính có Công văn số 11020/STC-

PPP&QLN gửi các đơn vị gồm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân Phường Sài Gòn nghiên cứu có ý kiến về dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ngày 20 tháng 11 năm 2025, Sở Tài chính có Công văn số 13404/STC-PPP&QLN¹ gửi Công ty Cổ phần Crystal Bay. Qua đó, Sở Tài chính đề nghị Công ty Cổ phần Crystal Bay nghiên cứu, rà soát điều chỉnh đề xuất dự án đầu tư cho phù hợp với quy hoạch vị trí công viên bến Bạch Đằng cũng như phù hợp với lĩnh vực được đầu tư theo hình thức PPP.

Sở Tài chính nhận được Phiếu chuyển số 3295/PC-VP ngày 07 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố kèm Văn bản số 605/2026/CV-CB ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Công ty Cổ phần Crystal Bay về việc tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh đề xuất Dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) chuyển đến Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và đúng quy định.

Ngày 14 tháng 5 năm 2026, Sở Tài chính có Công văn số 12291/STC-PPP&QLN gửi các Sở ngành gồm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn, Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến liên quan đến nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 605/2026/CV-CB ngày 06 tháng 5 năm 2026. Đến ngày 08 tháng 7 năm 2026, Sở Tài chính đã nhận được đầy đủ ý kiến của các đơn vị².

Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Sở Tài chính có Công văn số 19157/STC-PPP&QLN³ gửi Công ty Cổ phần Crystal Bay. Qua đó, Sở Tài chính đề nghị Công ty Cổ phần Crystal Bay khẩn trương nghiên cứu, rà soát các ý kiến của các sở, ngành liên quan; đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh sự phù hợp quy hoạch, nhu cầu sử dụng đất, phương án đầu tư, phương án khai thác..., gửi về Sở Tài chính trước ngày 24 tháng 7 năm 2026.

Ngày 22 tháng 7 năm 2026, Sở Tài chính nhận được Văn bản số

¹ (1) Sở Xây dựng (Công văn số 14914/SXD-KHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2025); (2) Sở Nông nghiệp và Môi trường (Công văn số 10978/SNNMT-QLĐ ngày 05 tháng 11 năm 2025); (3) Sở Quy hoạch - Kiến trúc (Công văn số 677/SQHKT-QHHTKT ngày 13 tháng 11 năm 2025); (4) Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn (Công văn số 1326/UBND-KTHTĐT ngày 10 tháng 11 năm 2025).

² Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 14904/SNNMT-QLĐ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Sở Xây dựng tại Công văn số 17578/SXD-KHĐT ngày 21 tháng 5 năm 2026, UBND phường Sài Gòn tại Công văn số 1788/UBND-KTHTĐT ngày 22 tháng 5 năm 2026, Cảng vụ Hàng hải TPHCM tại Văn bản số 1581/CVHHTPHCM-QLKCHT ngày 24 tháng 6 năm 2026; Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 5324/SQHKT-QHHTKT ngày 08 tháng 7 năm 2026; Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh tại 683/CVĐTND-QLKCHT ngày 25 tháng 5 năm 2026.

³ (1) Sở Xây dựng (Công văn số 14914/SXD-KHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2025); (2) Sở Nông nghiệp và Môi trường (Công văn số 10978/SNNMT-QLĐ ngày 05 tháng 11 năm 2025); (3) Sở Quy hoạch - Kiến trúc (Công văn số 677/SQHKT-QHHTKT ngày 13 tháng 11 năm 2025); (4) Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn (Công văn số 1326/UBND-KTHTĐT ngày 10 tháng 11 năm 2025).

227/2026/CB-CV của Công ty Cổ phần Crystal Bay về việc cung cấp các bản vẽ vị trí, thiết kế Dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư.

Ngày 27 tháng 7 năm 2026, Sở Tài chính có Công văn số 20696/STC-PPP&QLN gửi các Sở ngành gồm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn, Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến liên quan đến nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 227/2026/CB-CV⁴.

Ngày 10 tháng 8 năm 2026, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 20612/VP-DA về việc đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư; trong đó Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Công Vinh: “Giao các sở, ngành, đơn vị nêu trên khẩn trương xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 20696/STC-PPP&QLN ngày 27 tháng 7 năm 2026; chủ động phối hợp, có văn bản góp ý gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 20 tháng 8 năm 2026, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định”.

IV. Ý kiến và đề xuất của Sở Tài chính:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (Luật PPP);

Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2025) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu (Luật số 57/2024/QH15);

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất, nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật số 90/2025/QH15);

Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật PPP;

Theo khoản 1 Điều 26 Luật PPP quy định về điều kiện đối với dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất:

⁴ Sở Xây dựng tại Công văn số 27811/SXD-KHĐT ngày 31 tháng 7 năm 2026; Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 6251/SQHKT-QHHTKT ngày 04 tháng 8 năm 2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 24725/SNNMT-QLĐ ngày 04 tháng 8 năm 2026, UBND phường Sài Gòn tại Công văn số 3466/UBND-KTHTĐT ngày 13 tháng 8 năm 2026; Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh tại 1440/CVĐTND-QLKCHT ngày 17 tháng 8 năm 2026; Cảng vụ Hàng hải TPHCM tại Công văn số 2105/CVHHTPHCM-QLKCHT ngày 18 tháng 8 năm 2026.

“1. Dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 14 của Luật PPP (được sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại khoản 7 Điều 3 Luật số 57/2024/QH15 và khoản 9 Điều 2 Luật số 90/2025/QH15)⁵;

b) Không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch”.

2. Về đề xuất nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án của Nhà đầu tư:

2.1. Về sự cần thiết đầu tư:

Theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 12219/SXD-KHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2025: “Việc đề nghị tham gia nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức PPP của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 210/2025/CB-DA ngày 02 tháng 10 năm 2025 (kèm theo Công văn số 2912/PC-VP ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) là có cơ sở xem xét, đánh giá theo quy định do phù hợp với quan điểm, mục tiêu đề ra của Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2024 - 2030 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024⁶”.

Qua ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Tài chính nhận thấy việc đầu tư dự án nêu trên là cần thiết và phù hợp định hướng kêu gọi đầu tư của Thành phố.

2.2. Phù hợp với ngành, lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 4⁷ của Luật này; có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với dự án thuộc

⁵ Điều 14. Lựa chọn dự án và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP

1. Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn dự án phù hợp để đầu tư theo phương thức PPP căn cứ các điều kiện sau đây:

a) Sự cần thiết đầu tư;

b) Phù hợp với ngành, lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này; có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với dự án thuộc ngành, lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội;

c) Không trùng lặp với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án;

d) Có lợi thế so với các hình thức đầu tư khác căn cứ các yếu tố so sánh về chi phí chuẩn bị đầu tư; khả năng thu hút nguồn vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý từ nhà đầu tư; khả năng thực hiện dự án và nghĩa vụ hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Có khả năng bố trí vốn nhà nước trong trường hợp dự án có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước hoặc có khả năng bố trí nguồn ngân sách nhà nước, quỹ đất thanh toán trong trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, loại hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước”.

⁶ Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2030.

⁷ Khoản 1 Điều 4 Luật PPP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 2 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025, như sau: “Dự án đầu tư theo phương thức PPP được thực hiện trong các ngành, lĩnh vực đầu tư công nhằm mục đích đầu tư, xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.”.

ngành, lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội:

Lĩnh vực đầu tư do nhà đầu tư đề xuất phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật PPP (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15).

2.3. Không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và không trùng lặp với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án

Theo ý kiến của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 317/2026/CB-DA ngày 31 tháng 7 năm 2026:

“Công ty được biết hiện có đề xuất của nhà đầu tư khác về việc cải tạo, chỉnh trang Cầu bến B, Cầu bến C hiện hữu và xây dựng 02 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng theo phương thức PPP. Đây là nội dung thuộc giai đoạn 1 của Đồ án quy hoạch nêu trên tận dụng, cải tạo các cầu bến hiện hữu để chỉnh trang làm đẹp thành phố, dự án có phạm vi, vị trí, quy mô và mục tiêu đầu tư không trùng lặp với đề xuất của Công ty.

*Dự án đề xuất của Công ty thuộc giai đoạn 2 của Đồ án quy hoạch, xây dựng mới 03 cầu tàu tại các vị trí nằm **ngoài hành lang bảo vệ cầu, không trùng lặp với dự án khu vực Cầu bến B, Cầu bến C hiện hữu**. Do đó, 02 dự án không trùng lặp về phạm vi, vị trí, quy mô và mục tiêu đầu tư, đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025).*

Công ty cũng khẳng định dự án đề xuất của Công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền nào tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho cùng phạm vi, nội dung đầu tư này”.

Theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 12219/SXD-KHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2025: *“Theo Quyết định số 5798/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố; trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến khu Ba Son). Hiện nay, kế hoạch vốn năm 2025 chưa bố trí vốn chuẩn bị đầu tư thực hiện công tác lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án; Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Đường thủy (là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng) nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến khu Ba Son) để báo cáo Sở Xây dựng hoàn chỉnh, trình cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ Ngân sách Thành phố theo quy định”.*

Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn tại Công văn số 3466/UBND-KTHTĐT-DA ngày 13 tháng 8 năm 2026: “Trong trường hợp được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận giao Nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, lập nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo phương thức đối tác công tư (PPP), đề nghị Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về việc dừng thực hiện công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên của Sở Xây dựng đã được giao nhiệm vụ tại Quyết định số 5798/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024”.

Ngày 19 tháng 11 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2829/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh các dự án; qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng là Cơ quan được giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến khu Ba Son) (Biểu 3 (Quyết định số 5798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố), STT 12). Qua rà soát, dự án chưa được bố vốn năm 2026 để thực hiện bước chuẩn bị đầu tư.

Do đó, trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận giao Công ty Cổ phần Crystal Bay nghiên cứu lập hồ sơ dự án, Sở Tài chính kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét việc giao Sở Xây dựng tạm dừng triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến khu Ba Son).

Trường hợp hồ sơ đề xuất dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định **dừng nhiệm vụ** lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến khu Ba Son) theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Khi đó, Công ty Cổ phần Crystal Bay chịu trách nhiệm hoàn trả kinh phí cho Sở Xây dựng đã sử dụng lập hợp đồng tư vấn về ngân sách Nhà nước (nếu có) theo quy định.

2.4. Về lợi thế so với các hình thức đầu tư khác:

Theo ý kiến của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 317/2026/CB-DA ngày 31 tháng 7 năm 2026:

Tiêu chí	Đầu tư công thuần túy	Đầu tư PPP (Đề xuất)
Nguồn vốn	Doanh nghiệp tự đầu tư, hạn chế quyền quản lý nhà	Vốn tư nhân chủ đạo, có quản lý – giám sát nhà nước

Tiêu chí	Đầu tư công thuần túy	Đầu tư PPP (Đề xuất)
	nước	
Rủi ro tài chính	Thuộc về doanh nghiệp	Chia sẻ hợp lý giữa hai bên
Mục tiêu cộng đồng	Thấp hơn	Được đảm bảo theo hợp đồng PPP
Hiệu quả vận hành	Linh hoạt nhưng không đồng bộ	Hiệu quả cao có giám sát
Tính bền vững	Khó kiểm soát	Bền vững, có cam kết dài hạn

Theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 14914/SXD-KHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2025:

“2. Về nội dung có lợi thế so với các hình thức đầu tư khác:

Huy động được nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Phê duyệt Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2030.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) góp phần hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và thực hiện quy hoạch cảnh quan, đô thị khu công viên Bạch Đằng do không chờ thu xếp vốn ngân sách.”

Sở Tài chính nhận thấy văn bản đề xuất của Nhà đầu tư chỉ mang tính chất sơ bộ, nên Sở Tài chính chưa có cơ sở đánh giá về lợi thế của hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP so với hình thức đầu tư khác. Do đó, trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố giao Nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu lập đề xuất đầu tư dự án, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các Sở ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, đánh giá chi tiết ở bước xem xét Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2.5. Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Theo ý kiến của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 317/2026/CB-DA ngày 31 tháng 7 năm 2026:

“Theo Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn (được Ủy ban nhân dân Quận 1 trước đây phê duyệt tại Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 16/6/2025), phương án quy hoạch giao thông khu

vực được xác định theo 02 giai đoạn, trong đó Giai đoạn 2 quy định xây dựng mới 03 cầu tàu phục vụ vận tải hành khách, quy mô bến đạt loại II, vị trí bảo đảm nằm ngoài hành lang bảo vệ cầu theo quy định.

- Dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (đoạn Hàm Nghi - Ba Son) do Công ty đề xuất chính là nội dung cụ thể hóa Giai đoạn 2 nêu trên của Đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời phù hợp với Quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ) và nằm trong ranh giới Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 nêu trên”.

Theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 12219/SXD-KHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2025: “Việc đề nghị tham gia nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức PPP của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 210/2025/CB-DA ngày 02 tháng 10 năm 2025 (kèm theo Công văn số 2912/PC-VP ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) là có cơ sở xem xét, đánh giá theo quy định do phù hợp với quan điểm, mục tiêu đề ra của Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2024 - 2030 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024⁸”.

Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn tại Công văn số 3466/UBND-KTHTĐT-DA ngày 13 tháng 8 năm 2026:

“1. Về sự phù hợp quy hoạch

Việc đề xuất dự án 3 cảng thủy nội địa có vị trí, tọa độ và ranh giới phù hợp theo Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nằm trong ranh phê duyệt của Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bến Bạch Đằng tại Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Quận 1”.

Theo ý kiến của Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố tại Công văn số 683/CVĐTND-QLKCHT ngày 25 tháng 5 năm 2026, như sau:

“1. Về sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực liên quan, sự phù hợp lĩnh vực:

.....

Qua rà soát, Cảng vụ Đường thủy nội địa nhận thấy việc xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi

⁸ Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2030.

đến Cầu Ba Son) phù hợp với Phương án phát triển cảng thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo ý kiến Sở Xây dựng, Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố, đề xuất nghiên cứu, đầu tư Dự án xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng theo hình thức PPP có cơ sở xem xét, đánh giá do phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Đề án huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng Thành phố giai đoạn 2024 -2030. Đồng thời, Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn, Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố xác nhận vị trí, tọa độ, ranh giới đề xuất dự án phù hợp với Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nằm trong ranh giới Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên Bến Bạch Đằng đã được phê duyệt. Do đó, Sở Tài chính nhận thấy đề xuất của Công ty Cổ phần Crystal Bay cơ bản là phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

2.6. Các vấn đề khác:

Theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 14914/SXD-KHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2025: “Thực hiện chủ trương xã hội hóa và kêu gọi đầu tư trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng ủng hộ việc kêu gọi, xã hội hóa đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật để nâng cao chất lượng phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố, góp phần giảm áp lực cho ngân sách Thành phố”.

Theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 27811/SXD-KHĐT ngày 31 tháng 7 năm 2026: “Ngoài ra, ngày 19 tháng 6 năm 2026, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT); do đó, việc sớm triển khai đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng để đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư của cả 02 dự án và góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đường thủy theo quy hoạch được duyệt, chỉnh trang đô thị, tăng vẻ mỹ quan khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng nhằm mở rộng không gian công cộng cho đô thị, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân Thành phố”.

Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn tại Công văn số 3466/UBND-KTHTĐT-DA ngày 13 tháng 8 năm 2026: “Thực hiện chủ trương xã hội hóa và kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của

Ủy ban nhân dân Thành phố về Phê duyệt Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2030, Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn thống nhất chủ trương kêu gọi xã hội hóa đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật để nâng cao chất lượng phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố, góp phần giảm áp lực cho ngân sách Thành phố. Ngoài ra, đề nghị Sở Tài chính cần rà soát quy định về Tiêu chuẩn đánh giá năng lực của Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Nghị định 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ”.

Theo ý kiến của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 317/2026/CB-DA ngày 31 tháng 7 năm 2026:

“Nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc chuẩn bị, đầu tư, vận hành, bảo trì công trình trong thời gian hợp đồng PPP; giúp Thành phố giảm gánh nặng và áp lực khi phải bố trí các tổ chức, nhân sự và ngân sách Thành phố trong quá trình khai thác, vận hành, bảo trì công trình.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ thực hiện vai trò giám sát, quản lý nhà nước, phê duyệt quy hoạch và hỗ trợ thủ tục hành chính, không phải chịu rủi ro tài chính trực tiếp.

Dự án dự kiến có thể hoàn thành và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2028 (tùy thuộc vào thời điểm giao dự án), phù hợp với quy hoạch và tiến trình phát triển du lịch đường thủy của Thành phố”.

3. Kiến nghị:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật PPP và ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, đủ điều kiện để giao nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án. Căn điểm b khoản 1 Điều 26 Luật PPP, dự án có trùng với dự án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ tại Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2025 và các nội dung đã phân tích nêu trên, Sở Tài chính kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận:

(1) Giao nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, đề xuất lập hồ sơ đề xuất dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

(2) Giao Sở Xây dựng:

- Tạm dừng triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) tại Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày văn bản này được ban hành; không tiếp tục thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư mới đối với dự án trong thời gian Công ty Cổ phần Crystal Bay được chấp thuận nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án.

- Trao đổi với nhà đầu tư đề xuất dự án, làm việc với đơn vị tư vấn để thống nhất việc bàn giao hồ sơ đã nghiên cứu và các nghĩa vụ tài chính đảm bảo không sử dụng nguồn vốn ngân sách để thanh toán cho đơn vị tư vấn (nếu có).

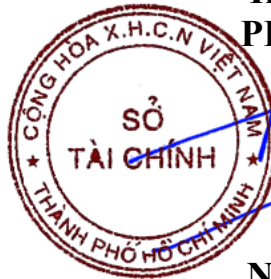
(3) Giao Sở Tài chính: Trường hợp hồ sơ đề xuất dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định dừng nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp phát sinh chi phí ngân sách nhà nước đã thực hiện cho công tác chuẩn bị dự án, việc xử lý, quyết toán và trách nhiệm hoàn trả (nếu có) Công ty Cổ phần Crystal Bay có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý chi phí và quyết định của cấp có thẩm quyền

Sở Tài chính kính báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét theo thẩm quyền và có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

(Đính kèm Dự thảo Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở: XD, QHKT, NN&MT;
- UBND phường Sài Gòn;
- GD Sở (để b/c);
- Lưu: VT, PPP&QLN (pchan, 03b).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Hoàng Minh

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: **TÀI CHÍNH** / UBND-DA

V/v đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án
Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành
khách khu công viên Bạch Đằng (từ
Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình
thức đối tác công tư (PPP)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

DỰ THẢO

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn;
- Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Crystal Bay.

Xét đề xuất của Công ty Cổ phần Crystal Bay Văn bản số 210/2025/CB-DA ngày 02 tháng 10 năm 2025, số 605/2026/CV-CB ngày 06 tháng 5 năm 2026, 227/2026/CB-CV ngày 22 tháng 7 năm 2026, số 317/2026/CB-CV ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Công ty Cổ phần Crystal Bay về việc đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số /STC-PPP&QLN ngày tháng 8 năm 2026 về việc đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư (PPP); ý kiến của các sở, ngành gồm có: (1) Sở Xây dựng tại Công văn số 27811/SXD-KHĐT ngày 31 tháng 7 năm 2026; (2) Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 6251/SQHKT-QHHTKT ngày 04 tháng 8 năm 2026; (3) Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 24725/SNNMT-QLĐ ngày 04 tháng 8 năm 2026; (4) UBND phường Sài Gòn tại Công văn số 3466/UBND-KTHTĐT ngày 13 tháng 8 năm 2026; (5) Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh tại 1440/CVĐTND-QLKCHT ngày 17 tháng 8 năm 2026; (6) Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 2105/CVHHTPHCM-QLKCHT ngày 18 tháng 8 năm 2026.

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận giao Công ty Cổ phần Crystal Bay nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư (PPP), để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công), Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

1.1. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Crystal Bay chịu trách nhiệm:

- Lập hồ sơ đề xuất dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều Luật PPP;

- Tự cân đối và bảo đảm toàn bộ kinh phí để nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, không sử dụng ngân sách Thành phố;

- Nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, thẩm định của các Cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

- Thời hạn được giao để hoàn thành Hồ sơ đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền là 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ban hành Công văn này. Trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc quá thời hạn 12 (mười hai) tháng mà chưa hoàn thành thì Công văn này hết hiệu lực thực hiện và Nhà đầu tư tự chịu mọi rủi ro và các khoản chi phí đã thực hiện.

1.2. Việc giao nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án này không làm phát sinh quyền, lợi ích ưu tiên hoặc ràng buộc điều kiện chỉ định là Nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án, công bố dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

1.3. Trong quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án, Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, xác định chính xác phạm vi, quy mô, phương án thiết kế của các dự án, gồm: (1) Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức PPP (hợp đồng BT); (2) Dự án Xây dựng hai cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang Cầu bến B và Cầu bến C - Ba Son theo phương thức PPP (hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán),

bảo đảm phương án thiết kế của Dự án được đồng bộ, hài hòa với các dự án liên quan, bảo đảm cảnh quan, kiến trúc và không gian đô thị khu vực.

2. Giao Sở Tài chính:

2.1. Trường hợp hồ sơ đề xuất dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định dừng nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp phát sinh chi phí ngân sách nhà nước đã thực hiện cho công tác chuẩn bị dự án, việc xử lý, quyết toán và trách nhiệm hoàn trả (nếu có) Công ty Cổ phần Crystal Bay có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý chi phí và quyết định của cấp có thẩm quyền.

2.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đảm bảo nội dung yêu cầu và theo đúng quy định.

2.3. Tiếp nhận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Hồ sơ đề xuất dự án do Nhà đầu tư lập, trình và tổ chức thẩm định theo đúng quy định.

2.4. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố về trình tự, thủ tục tổ chức thẩm định, trình Cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Giao Sở Xây dựng

3.1. Tạm dừng triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) kể từ ngày văn bản này được ban hành; không tiếp tục thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư mới đối với dự án trong thời gian Công ty Cổ phần Crystal Bay được chấp thuận nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án.

3.2. Phối hợp hướng dẫn Nhà đầu tư xuyên suốt trong thời gian lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

4. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn, Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Công ty Cổ phần Crystal Bay trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án, Công ty Cổ phần Crystal Bay có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kỹ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hiện trạng dân cư, khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội, phương án tổ chức giao thông, đấu nối hạ tầng, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy, môi trường và sự phù hợp với các quy

hoạch chuyên ngành có liên quan; hoàn thiện các nội dung tại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo đầy đủ, phù hợp quy định và các văn bản có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPUB: CVP, PCVP/DA;
- Phòng DA;
- Lưu: VT, (DA-//).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Vinh

Phụ lục**Sở kiến trúc của các sở, ngành có liên quan****1. Ý kiến của Sở Xây dựng****- Tại Công văn số 14914/SXD-KHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2025:**

1. Đối với các nội dung chính thuộc lĩnh vực ngành xây dựng (như: sự cần thiết đầu tư; sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực liên quan; sự phù hợp lĩnh vực; không trùng lặp với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án; ...) đối với đề xuất của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 210/2025/CB-DA ngày 02 tháng 10 năm 2025, Sở Xây dựng đã có Công văn số 12219/SXD-KHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2025 báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố; đề nghị Sở Tài chính rà soát, cập nhật.

2. Về nội dung có lợi thế so với các hình thức đầu tư khác:

- Huy động được nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Phê duyệt Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2030.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) góp phần hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và thực hiện quy hoạch cảnh quan, đô thị khu công viên Bạch Đằng do không chờ thu xếp vốn ngân sách.

3. Về khả năng thực hiện dự án và nghĩa vụ hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền và có ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với đề xuất đầu tư dự án thực hiện theo PPP:

Thực hiện chủ trương xã hội hóa và kêu gọi đầu tư trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng ủng hộ việc kêu gọi, xã hội hóa đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật để nâng cao chất lượng phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố, góp phần giảm áp lực cho ngân sách Thành phố⁹.

4. Về khả năng huy động nguồn vốn, công nghệ và kỹ năng quản lý:

Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, rà soát các quy định về Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực của nhà đầu tư thực hiện dự án theo PPP tại Nghị định 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ và các quy định liên

⁹ Cụ thể: (1) Nhà đầu tư tự bỏ chi phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư như: khảo sát, lập báo cáo tiền khả thi; thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác và bảo trì công trình trong thời gian hợp đồng PPP; (2) Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ thực hiện vai trò giám sát, quản lý nhà nước, phê duyệt quy hoạch và hỗ trợ thủ tục hành chính, không phải chịu rủi ro tài chính trực tiếp; không phải bố trí các tổ chức, nhân sự và ngân sách Thành phố trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác và bảo trì công trình ...

quan khác đề tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về giao Nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư đảm bảo tuân thủ quy định.

- Tại Công văn số 12219/SXD-KHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2025:

1. Về đề xuất của Nhà đầu tư:

Việc đề nghị tham gia nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức PPP của Công ty CP Crystal Bay tại Văn bản số 210/2025/CB-DA ngày 02 tháng 10 năm 2025 (kèm theo Công văn số 2912/PC-VP ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố) là có cơ sở xem xét, đánh giá theo quy định do phù hợp với quan điểm, mục tiêu đề ra của Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2024 - 2030 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024¹⁰.

2. Về quy định liên quan trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn Thành phố:

2.1. Theo Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội ban hành về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; theo đó, tại Mục 13 (Sửa đổi, bổ sung Điều 26) Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15, có quy định:

“Điều 26. Điều kiện, trình tự chuẩn bị dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

1. Dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 14 của Luật này;

b) Không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c) Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

2. Chính phủ quy định chi tiết trình tự chuẩn bị dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.”.

¹⁰ Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2030.

2.2. Tại Mục 2 Điều 5 Chương II của Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố¹¹, có quy định: “**2.** Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận văn bản đề xuất thực hiện dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất hoặc đề nghị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án từ các cơ quan được quy định tại khoản 1 Điều này.”.

2.3. Theo Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố¹², Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tiếp nhận, chủ trì thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các nội dung liên quan các dự án đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư; cụ thể tại Khoản i Mục 5 Điều 2 Chương II của Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025, có quy định:

“i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, đánh giá nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố;

Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư của nhà đầu tư; chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong trường hợp được Ủy ban nhân dân Thành phố giao làm đơn vị thẩm định;”

3. Về nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư công dự án:

Theo Quyết định số 5798/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố; trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến khu Ba Son). Hiện nay, kế hoạch vốn năm 2025 chưa bố trí vốn chuẩn bị đầu tư thực hiện công tác lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án; Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Đường thủy (là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng) nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến khu Ba Son) để báo cáo Sở Xây dựng hoàn chỉnh, trình cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ Ngân sách Thành phố theo quy định.

4. Kiến nghị:

Với nội dung báo cáo nêu trên, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận:

a) Giao Sở Tài chính (là cơ quan đầu mối theo quy định) tiếp nhận, chủ trì xem xét đánh giá và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung đề xuất

¹¹ Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quản lý, thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

¹² Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

tham gia nghiên cứu, lập nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức PPP của Công ty Cổ phần Crystal Bay tại Văn bản số 210/2025/CB-DA ngày 02 tháng 10 năm 2025 theo quy định.

b) Trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận giao Nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, lập nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư, giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về việc dừng thực hiện công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến khu Ba Son) tại Quyết định số 5798/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.”.

- Tại Công văn số 27811/SXD-KHĐT ngày 31 tháng 7 năm 2026:

Về vấn đề này, trước đây Sở Xây dựng đã có Công văn số 12219/SXD-KHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2025 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức PPP của Công ty CP Crystal Bay (tại Văn bản số 210/2025/CB-DA ngày 02 tháng 10 năm 2025).

Đối với đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư, Sở Xây dựng đã có góp ý tại Công văn số 14914/SXD-KHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2025 và Công văn số 17578/SXD-KHĐT ngày 21 tháng 5 năm 2026; đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, cập nhật các văn bản này để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Ngoài ra, ngày 19 tháng 6 năm 2026, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT); do đó, việc sớm triển khai đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng để đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư của cả 02 dự án và góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đường thủy theo quy hoạch được duyệt, chỉnh trang đô thị, tăng vẻ mỹ quan khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng nhằm mở rộng không gian công cộng cho đô thị, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân Thành phố.

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Tại Công văn số 10978/SNNMT-QLĐ ngày 05 tháng 11 năm 2025

1. Về nhu cầu sử dụng đất: Tại Công văn số 210/2025/CB-DA ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Crystal Bay chỉ nêu vị trí trục bờ phải sông Sài Gòn, chưa thể hiện ranh giới, diện tích cụ thể, chưa có bản vẽ hiện trạng vị trí đề xuất cảng thủy nội địa nên Sở Nông nghiệp và Môi trường không có ý kiến.

2. Về quy hoạch sử dụng đất:

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch (sửa đổi một số điều của Luật Đất đai năm 2013) thì Thành phố Hồ Chí Minh không cần lập quy hoạch sử dụng đất.

Tại Khoản 5 Điều 65 Luật Đất đai năm 2024 quy định Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh như sau: “5. Thành phố trực thuộc Trung ương đã có quy hoạch chung được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mà căn cứ quy hoạch chung để lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.”.

Tại khoản 5 Điều 40 Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, quy định nội dung: “Đối với quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; trường hợp quy hoạch đô thị thì...”. ... của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Tại khoản 4 Điều 66 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “4. Quận, thành phố, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, thị xã thuộc tỉnh đã có quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu và chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các chỉ tiêu sử dụng đất của địa phương để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.”.

Theo quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân Quận 1 (trước khi bị giải thể do thành lập chính quyền địa phương 2 cấp) là quận đô thị thuộc Thành phố trực thuộc Trung ương không phải lập quy hoạch sử dụng đất và Thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố trực thuộc Trung ương không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường không có thông tin về quy hoạch sử dụng đất để đánh giá sự phù hợp với khu đất nêu trên.

3. Qua rà soát điều kiện đối với dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất tại khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025) không thuộc phạm vi nhiệm vụ, quản lý chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường nên không có cơ sở có ý kiến thống nhất hay không thống nhất đối với đề xuất của Nhà đầu tư.”.

- Tại Công văn số 24725/SNNMT-QLĐ ngày 04 tháng 8 năm 2026

Theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 21018/STC-PPP&QLN ngày 29 tháng 7 năm 2026 thể hiện: ngày 27 tháng 7 năm 2026, Sở Tài chính có Công văn số 20696/STC-PPP&QLN gửi các Sở ngành (Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn, Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh); đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được ý kiến của các Sở ngành có liên quan.

Qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường không nhận được Công văn số 20696/STC-PPP&QLN ngày 27 tháng 7 tháng 2026.

Về đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo hình thức đối tác công tư (PPP), Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có ý kiến gửi Sở Tài chính tại Công văn số 14904/SNNMT-QLĐ ngày 21 tháng 5 năm 2026.

Tại Công văn số 20696/STC-PPP&QLN ngày 27 tháng 7 tháng 2026, Sở Tài chính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến về các nội dung (văn bản này gửi kèm Công văn số 21018/STC-PPP&QLN ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố):

“+ Có ý kiến về nhu cầu sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất tại địa điểm thực hiện Dự án; nguồn gốc và pháp lý của khu đất tại vị trí đề xuất.

+ Có ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với đề xuất của Công ty Cổ phần Crystal Bay về việc giao nhiệm vụ được lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nêu trên;

+ Nội dung khác có liên quan (nếu có)”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy các nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 20696/STC-PPP&QLN nêu trên, đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường phúc đáp tại Công văn số 14904/SNNMT-QLĐ ngày 21 tháng 5 năm 2026.

3. Ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

- Tại Công văn số 677/SQHKT-QHHTKT ngày 13 tháng 11 năm 2025.

1. Theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên bến Bạch Đằng được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 16/6/2025, khu vực công viên bến Bạch Đằng bố trí 03 cảng thủy nội địa ở các vị trí sau:

- Vị trí 01: nằm gần rạch Bến Nghé, gần vị trí cột cờ Thủ Ngữ.
- Vị trí 02: nằm tiếp giáp cầu tàu số 01 (buýt sông) về phía thượng lưu.
- Vị trí 03: nằm ở khu vực ga Metro, phía thượng lưu cầu Thủ Thiêm 2.

2. Vị trí công viên bến Bạch Đằng không quy hoạch khu dịch vụ thương mại – F&B – sự kiện, quảng bá du lịch.

3. Ngày 12/12/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 5798/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng. Ngày 09/9/2025, Sở Xây dựng có văn bản số 6969/SXD-QLĐT giao nhiệm vụ Trung tâm Quản lý đường thủy triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến đường Ba Son).

Từ các cơ sở trên, Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị Sở Tài chính xem xét sự cần thiết đầu tư bằng hình thức PPP và nội dung đề xuất đầu tư 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng của Công ty Cổ phần Crystal Bay để phù hợp quy hoạch và chủ trương đầu tư hiện nay của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 5798/QĐ-UBND ngày 12/12/2024.

- Tại Công văn số 6251/SQHKT-QHHTKT ngày 04 tháng 8 năm 2026.

1. Pháp lý về quy hoạch:

Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025, có thể hiện vị trí các cảng thủy nội địa, trong đó có 03 cảng thủy công viên Bạch Đằng; các khu vực dự kiến nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng cảng thủy nội địa hành khách có chức năng là đất sông, suối, kênh, rạch.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu Trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6708/QĐ-UBND ngày 29/12/2012, có thể hiện vị trí các cảng thủy nội địa; các khu vực dự kiến nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng cảng thủy nội địa hành khách có chức năng là đất mặt nước.

2. Nội dung đề xuất:

Tại Văn bản số 227/2026/CB-CV, Công ty Cổ phần Crystal Bay đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng, bao gồm: 03 cảng và 01 hầm đi bộ, 02 cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng kết nối khu vực cảng.

3. Ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

Theo quy hoạch phân khu được duyệt, các khu vực dự kiến nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng cảng thủy nội địa hành khách có chức năng là đất mặt nước. Do vị trí các cảng thủy nội địa tại khu vực trên đã được cụ thể trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bến Bạch Đằng, Quận 1 được Ủy ban nhân dân Quận 1 phê duyệt tại Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 nên Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn rà soát, có ý kiến sự phù hợp quy hoạch của phương án đề xuất trên với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nêu trên.

4. Ý kiến của Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn

- Tại Công văn số 1326/UBND-KTHTĐT ngày 10 tháng 11 năm 2025

1. Về nội dung có ý kiến về sự phù hợp quy hoạch có liên quan:

Việc đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hầm Nghi đến Ba Son) là phù hợp theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên bến Bạch Đằng, Quận 1 được Ủy

ban nhân dân Quận 1 phê duyệt tại Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2025.

2. Về nội dung có ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với đề xuất của Công ty Cổ phần Crystal Bay về việc giao nhiệm vụ được lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nêu trên.

Căn cứ Quyết định số 5798/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh các dự án, nội dung nêu trên không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn.

- Tại Công văn 3466/UBND-KTHTĐT ngày 13 tháng 8 năm 2026

1. Về sự phù hợp quy hoạch

Việc đề xuất dự án 3 cảng thủy nội địa có vị trí, tọa độ và ranh giới phù hợp theo Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nằm trong ranh phê duyệt của Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bến Bạch Đằng tại Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Quận 1.

2. Về đề xuất giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Thực hiện chủ trương xã hội hóa và kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Phê duyệt Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2030, Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn thống nhất chủ trương kêu gọi xã hội hóa đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật để nâng cao chất lượng phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố, góp phần giảm áp lực cho ngân sách Thành phố. Ngoài ra, đề nghị Sở Tài chính cần rà soát quy định về Tiêu chuẩn đánh giá năng lực của Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Nghị định 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ.

Trong trường hợp được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận giao Nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, lập nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ Hàm Nghi đến Ba Son) theo phương thức đối tác công tư (PPP), đề nghị Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về việc dừng thực hiện công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên của Sở Xây dựng đã được giao nhiệm vụ tại Quyết định số 5798/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024.

5. Ý kiến của Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh

- Tại Công văn số /CVĐTND-QLKCHT ngày 17 tháng 8 năm 2026, như sau:

Ngày 25 tháng 5 năm 2026, Cảng vụ đã có Công văn số 683/CVĐTND-QLKCHT về việc có ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 12291/STC-PPP&QLN ngày 14 tháng 5 năm 2026. Theo đó, Cảng vụ đã có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực liên quan; sự phù hợp lĩnh vực.

Đối với đề xuất của Công ty Cổ phần Crystal Bay về việc giao nhiệm vụ được lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nêu trên: Cảng vụ kính đề nghị Sở Tài chính xem xét thêm ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ được lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nêu trên của Công ty Cổ phần Crystal Bay và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Tại Công văn số 683/CVĐTND-QLKCHT ngày 25 tháng 5 năm 2026, như sau:

1. Về sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực liên quan, sự phù hợp lĩnh vực:

Hiện nay, khu vực công viên bến Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến Cầu Ba Son) có các đơn vị đang khai thác, sử dụng 02 bến thủy nội địa kinh doanh vận tải hành khách cụ thể như sau:

- Bến tàu Bạch Đằng được Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn công bố hoạt động tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 (phục vụ tuyến buýt đường thủy số 1 công cộng và hành khách du lịch) do Công ty TNHH Thường Nhật khai thác, sản lượng hành khách thông qua:

+ Trong năm 2025: Có 40.664 lượt phương tiện vào, rời với 852.774 hành khách (408.990 hành khách vào, 443.784 hành khách rời);

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026: Có 15.950 lượt phương tiện vào, rời với 309.940 hành khách (148.784 hành khách vào, 161.156 hành khách rời);

- Bến thủy nội địa Cầu tàu số 4 - Công viên bến Bạch Đằng được Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn công bố hoạt động tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025, có hiệu lực đến ngày 27 tháng 8 năm 2026, do Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP khai thác phục vụ tuyến vận tải thủy cao tốc từ Bạch Đằng đi Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, sản lượng hành khách thông qua:

+ Trong năm 2025: Có 2.614 lượt phương tiện vào, rời với 114.543 lượt hành khách (58.490 hành khách vào, 56.053 hành khách rời);

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026: Có 1.129 lượt phương tiện vào, rời với 54.326 hành khách (27.432 hành khách vào, 26.894 hành khách rời).

Qua rà soát, Cảng vụ Đường thủy nội địa nhận thấy việc xây dựng 03 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên Bạch Đằng (từ đường Hàm Nghi đến Cầu Ba Son) phù hợp với Phương án phát triển cảng thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Về ý kiến đối với đề xuất của Công ty Cổ phần Crystal Bay về việc giao nhiệm vụ được lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nêu trên:

Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố kính đề nghị Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xem xét thêm ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ được lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nêu trên của Công ty Cổ phần Crystal Bay.

6. Ý kiến của Cảng vụ Hàng hải TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh

- Tại Công văn số 2105/CVHHTPHCM-QLKCHT ngày 18 tháng 8 năm 2026, như sau: Về việc này, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1581/CVHHTPHCM-QLKCHT ngày 24/6/2026 gửi Công ty Cổ phần Crystal Bay (gửi kèm theo văn bản), trong đó có nêu rõ vị trí vùng nước dự kiến đầu tư xây dựng không thuộc phạm vi vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tại Công văn số 1581/CVHHTPHCM-QLKCHT ngày 24 tháng 6 năm 2026, như sau: Căn cứ hồ sơ thể hiện thông tin 03 cảng thủy nội địa gửi kèm văn bản số 196/2026/CB-CV ngày 19/6/2026 của Quý doanh nghiệp, xác định vị trí và quy mô các cảng thủy nội địa đề xuất phục vụ vận chuyển hành khách không thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo quy định tại Thông tư số 01/2026/TT-BXD ngày 07/01/2026 của Bộ Xây dựng. Đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.